

한 국 관 광 공 사 감 사

경고 요구

감 사 명 : 2023년 국정감사 후속조치 특정감사

제 목 : 전(前)부사장 개인 홍보 영상 제작 지시 이행 시도 부적정

관계부서 : ○○팀

내 용

1. 사건 개요

2023년 공사 국정감사에서 공사가 전(前)부사장 A의 개인 홍보 영상을 제작했다는 의혹이 제기 되었다. 특히 국정감사 당일에 4분 9초 분량의 A 취임 후 6개월간의 활동 내역을 총 정리한 영상에 대해 집중적으로 문제 제기가 있었으며, A가 공사 ☆☆실을 통해 추가적인 개인 홍보 영상 제작을 시도한 정황도 공개되었다.

A의 개인 홍보 영상이 제작된 사실, ☆☆실을 통해 추가적인 영상 제작을 시도한 정황은 국정감사 당일인 2023. 10. 19.,  뉴스데스크를 통해 전국적으로 보도되었다.

2. 관계 법령 및 판단기준

가. 예산의 사용 및 계약 관계 관련

(1) 「공직자의 이해충돌방지법」 제13조에 따르면 공직자는 공공기관이 소유하거나 임차한 물품·차량·선박·항공기·건물·토지·시설 등을 사적인 용도로 사용·수익하거나 제3자로 하여금 사용·수익하도록 하여서는 아니 된다고 되어 있다.

따라서 공직자는 공공기관의 예산 및 예산으로 취득한 자산 등에 대하여 이를 사적인 목적으로 사용·수익하거나 제3자에게 사용·수익 하게 하여서는 안 된다.

(2) 또한 공사 「임직원행동강령규정」에서는 공사 임직원이 업무 수행 중 반드시 지켜야하는 사항들에 대하여 규정하고 있고, A의 개인 홍보 영상 제작과 관련하여 준수하여야 하는 사항은 [표 1]과 같다.

[표 1] 개인 홍보 영상 제작과 관련된 「임직원행동강령규정」 주요 내용

문제 상황	적용 가능 조항
공사의 예산이 개인 홍보 영상 제작에 투입된 경우	제18조(예산의 목적 외 사용 금지) ① 임직원은 출장비, 업무추진비, 회의비 등 업무수행을 위한 예산을 목적외의 용도로 사용하여 공사에 대하여 재산상 손해를 입혀서는 아니 된다.
개인 홍보 영상 제작을 사적으로 임직원 혹은 직무관련자에게 요청한 경우	제22조의3(사적 노무 요구 금지) 임직원은 자신의 직무권한을 행사하거나 지위·직책 등에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 직무관련자 또는 직무관련 임직원으로부터 사적 노무를 제공받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다. 다만, 다른 규정 또는 사회상규에 따라 허용되는 경우에는 그러하지 아니하다. 제22조의4(직무권한 등을 행사한 부당 행위의 금지) 임직원은 자신의 직무권한을 행사하거나 지위·직책 등에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 부당한 행위를 해서는 안 된다. 1. 생략 2. 직무관련임직원에게 직무와 관련이 없거나 직무의 범위를 벗어나 부당한 지시·요구를 하는 행위 3.~4. 생략 5. 그 밖에 직무관련자, 직무관련임직원, 공사에 소속된 기관의 권리·권한을 부당하게 제한하거나 의무가 없는 일을 부당하게 요구하는 행위
외부 업체에 대가 지급 없이 개인 홍보 영상 제작을 요청한 경우	제30조(청렴한 계약의 체결 및 이행) ② 임직원은 제1항의 입찰·계약 및 계약이행과정에서 거래상의 우월적인 지위를 이용하여 금지된 금품 등을 요구하거나 불공정한 거래조건의 강요, 경영간섭 등 부당한 요구를 해서는 아니 된다.

자료: 공사 사규집 재구성

(3) 「(계약예규)정부 입찰·계약 집행기준」(기획재정부) 제2조의6에 의하면 계약담당공무원은 공사·용역 및 물품제조(구매)계약 등의 입찰·계약의 집행과 관하여 계약체결 부대비용 등 계약체결 및 이행 과정에서 발생하는 비용 중

발주기관이 부담할 부분을 계약상대자에게 전가하거나, 계약상대자에 대해 계약의 이행 및 관리과정의 통지·신청·청구·요구·회신·승인 또는 지시를 서면으로 시행하지 않고 구두로 하는 행위사례가 발생하지 않도록 유의하여야 한다고 되어 있다.

(4) 따라서 공사 임직원은 공사의 업무에 활용되어야 할 예산을 활용하여 공사 업무와 관련성 없이, 개인의 업적 나열 중심의 개인 홍보 영상을 제작해서는 아니 되고, 최초 지시자는 물론 지시를 전달받은 직원 역시 해당 영상의 제작을 위해 그 기획 및 실행을 타 임직원에게 지시하거나, 공사와 거래관계에 있는 거래 상대방에게 적법한 계약 절차 및 대가 지급 없이 제작을 의뢰하여서도 아니 된다.

나. 상급자의 지시 및 그 이행 관련

(1) 공사 「취업규칙」 제5조 제1항에 따르면 직원은 공사의 제규정을 성실히 준수하여야 하며, 상사의 명령지시에 따라 맡은 바 임무를 준수하여야 한다고 되어 있고, 「징계규정」 제3조에서는 명령 또는 지시를 위반한 자는 징계한다고 되어 있어 기본적으로 상사의 지시를 따를 의무를 정하고 있다.

(2) 「징계업무편람」(인사혁신처)에 따르면 직무상 명령은 특별한 규정이 있는 경우 외에는 구술이나 문서 등 어느 형식에 의하여도 무방하나 일정한 요건을 갖추어야 하는데, ① 정당한 권한을 가진 소속 상관이 발(發)하여야 하고, 그 명령은 ② 부하의 직무 범위에 관한 명령이어야 하며, ③ 그 형식이 법정 절차를 구비하여야 하고, ④ 그 내용이 법률상 실현가능하고 적법한 것이어야 한다. 직무명령이 위의 요건 중 어느 하나에라도 흠이 있는 경우에는 위법 또는 부당한 것이 된다고 되어 있다.

(3) 또한 공사 「임직원행동강령규정」 제20조 제1항에 따르면 임직원은 하급자에게 자기 또는 타인의 이익을 위하여 법령이나 규정에 위반하여 공정한 직무수행을

현저하게 해치는 지시를 하여서는 아니 된다고 되어 있고, 같은 조 제2항에 따르면 상급자로부터 제1항을 위반하는 지시를 받은 임직원은 그 사유를 상급자에게 소명하고 지시를 따르지 아니하거나, 행동강령책임관(감사실장)과 상담할 수 있다고 되어 있으며, 같은 조 제6항에 따르면 임직원은 제1항 및 제2항에 따른 지시불이행을 이유로 어떠한 차별이나 불이익을 받지 아니한다고 되어 있다.

(4) 따라서 임직원은 상사의 명령이 상사의 권한 범위에 속하지 않거나, 지시받은 임직원의 직무 범위에 속하지 않는 등 직무명령의 요건을 갖추지 못한 것으로 판단될 때는 이를 이행할지 여부를 신중히 판단하고, 필요하다면 행동강령책임관(감사실장)과 상담하여 위법 또는 부당한 지시일 경우 이행하지 않아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 인정 사실

○○팀장 F는 2023. 1. 1. ○○팀장으로 보임된 이후 감사일 현재까지 ○○팀 업무를 총괄하고 있다.

F는 2023. 6. 4.(일) ○○팀 팀원들이 업무적으로 활용하는 SNS 대화방에 부사장의 지시사항이라면서 ‘부사장님께서 강의 등에 사용할 개인 홍보 영상 제작을 요청’했고, ‘대선영상 같은 감동(?)이 있는 영상을 원합니다.’라고 전달하면서, 팀원들에게 각각 맡아야 할 업무를 분장하였고 이미 해당 과업을 외부 업체에 알리고 수행해줄 것을 요청하였다고도 전달하였다.

F의 지시가 전파된 후, 일부 팀원이 지시받은 영상을 ○○팀에서 제작하는 것은 부적절하다는 의견을 개별적으로 F에게 전달한 바 있는데, 이를 뒤인 6. 6.(화)에

F는 같은 SNS 대화방에서 영상 제작 지시가 연말쯤으로 연기되어 추후 별도로 지시한다고 하였다고 전파하였다.

나. 당사자 의견

이에 대해 F는 당시 부사장의 지시를 받아 팀원들에게 지시사항을 그대로 전파한 것은 사실이나, 공사에서 특정 개인을 두고 대통령 선거에 쓰이는 수준으로 홍보하는 영상을 만드는 것은 애초에 불가능한 일이고, 본인도 지시사항을 그대로 이행하여 부적절한 영상을 제작할 의도는 없었으며, ○○팀에서 지시를 이행하게 된다면 실제 진행 과정에서 A를 설득하여 공사 업무적으로 제작 가능한 범주의 영상으로 수정하여 제작할 의도였다고 답변하였다.

또한 일부 팀원이 지시에 반발하였던 것은 사실이나 반발 사실을 A에게 보고하지 않았고, 팀원의 반발과 상관없이 A가 제작 지시를 거두었으며, 연말 쯤 별도 지시하겠다는 내용 역시 A의 지시 사항을 그대로 팀원들에게 전달한 것이긴 하나 본인은 해당 지시가 실제로 전면 취소된 것으로 이해하였다고 답변하였다.

다. 판단

F가 특정 업체와 미리 접촉, 정식 계약이 체결되기도 전에 관련 과업에 대해 고민해줄 것을 요청한 것은 「(계약예규)정부 입찰·계약 집행기준」 제2조의6에서 발생하지 않도록 유의하여야 한다고 정한 계약상대자에 대해 계약의 이행 및 관리과정의 통지·신청·청구·요구·회신·승인 또는 지시를 서면으로 시행하지 않고 구두로 하는 행위, 「임직원행동강령규정」 제30조에서 금하고 있는 거래상의 우월적인 지위를 이용하여 불공정한 거래조건을 강요하는 행위에 해당 된다.

또한 F는 실제 지시사항을 이행하게 되었다면 개인을 홍보하는 영상을 제작하라는 A의 지시를 충족하면서도 공사가 업무적으로 제작하는 것에 문제가 없는, 수위가 조절된 영상을 만들 생각이었다고 하나, A의 핵심 요구사항인 개인 홍보 영상이 주된 내용이면서도 ○○팀의 정당한 직무 범위에 속할 수 있는 영상이 어떤 것인지 상정하기 어렵고, 설사 A 개인을 홍보하는 영상을 제작하는 것이 공사 업무 상 필요했다고 하더라도 적어도 ○○팀 직무에 해당한다고 보기는 어려우며, 당시 공사의 직제에 의하면 ☆☆실(팀)은 사장 직속 기구로서 부사장의 업무 관할 범위에 속한다고 보기도 어려운 바¹⁾, 해당 지시를 이행하려 한 것이 정당한 지시 사항의 이행이라고 보기는 어렵다.

한편 F는 비록 내심으로는 A의 지시 사항을 그대로 이행할 생각은 아니었다고 하나, 팀원들 중 최소한 일부는 실제로 그러한 지시 사항을 이행할 것이라고 받아들였고, 그 결과 팀원들에게 SNS 대화방으로 공지한 내용이 외부에 제보되어 **뉴스데스크**를 통해 전국에 방송되고, 이후 다수 방송국의 SNS 채널 등에 등재되어 전국적으로 알려지면서 공사는 임원 개인을 위해 대통령 선거에 쓰일법한 개인 홍보 영상을 제작하려 한 기관이 되는 등 공사의 위신이 손상되었다.

1) 다만 다수의 문답에 따르면, A는 여러 직원들에게 사장과의 대화 내용을 거론하며 사장 직속 기구인 ☆☆실(팀)을 포함하여 공사 전반의 업무에 대해 본인이 관여하는 것에 사장의 승인을 받았다고 주장하였고, 사장 역시 ☆☆실(팀)에 부사장 관련 업무를 잘 챙겨주라고 한 바 있어 ☆☆실(팀)의 직원으로서는 A가 ☆☆실(팀)에 업무 관할권이 없다고 단정하거나, 직무 지시를 할 권한이 없음을 직접 주장하기는 어려웠던 것으로 보임

관계자 의견 및 검토결과

F는 A의 개인 홍보 영상 제작 지시를 이행하려고 한 것과 관련하여, A는 부임 초부터 ☆☆실을 본인 직속이라고 생각하면 된다고 하면서 ○○팀장이 본인을 전담하라고 하였고, 사장²⁾ 역시 A가 원하는 대로 해주라고 지시하기도 하였기 때문에 A의 지시를 거부할 수 없는 분위기였고, 그럼에도 불구하고 본인은 A의 부적정한 지시 또는 행위에 대하여 이를 그대로 이행하지 않고 시간을 지체시키거나, 외부의 조력을 받거나, 직언을 하는 등으로 지시를 거부한 사례도 많았기 때문에 해당 개인 홍보 영상 제작 지시 역시 그대로 이행할 생각은 없었고 문제가 되지 않는 방향(회사 사업의 성과 영상 등)으로 우회하여 진행시킬 수 있다고 판단하였다고 답변하였다.

그리고 특정 업체에 미리 접촉하여 정식 계약이 체결되기 전에 관련 과업에 대해 고민할 것을 요청한 것에 대해서는 인정하나, 당시 구체적인 과업 지시는 없었고, 해당 업무를 맡아줄 수 있는 상황이지만 간단히 파악한 것으로, 이것이 우월적 지위를 활용해 불공정한 거래조건을 강요하는 행위라고는 생각하지 못하였다고 답변하였다.

그러나 F는 A의 지시를 받고 본심은 아니었다고 할지라도 해당 지시를 팀원들에게 그대로 전달하고, 업무분장을 하는 등 타인으로 하여금 A의 지시 수행에 착수한 것으로 판단될 수 있는 행위를 하였고, 해당 과업에 대해 외부 업체에 제작 가능성을 확인한 정도라고 하나 공사와 업무상 거래관계에 있던 업체로서는 F의 영상 제작에 대한 요청을 향후 실행하여야 하는 과업으로 받아들일

2) 공사 전(前) 사장 L(재임기간: 2022. 10. 6. ~ 2024. 1. 12.)

수밖에 없고, ○○팀 직원들에게 기본품의를 하라고 지시하는 등 구체적인 업무지시가 있었기 때문에 A의 지시 연기가 없었다면 실행 예정의 의사를 가지고 있었던 것으로 판단되는 바, 업체에게 구두로 업무 요청을 한 것은 적절하지 않다.

당시 사장 직속 조직이라는 직제 구성에도 불구하고 ○○팀이 직제 상 무관한 부사장의 지시를 받게 된 사유, F가 업무 수행 과정에서 A의 지시를 맹목적으로 수행하지 않고 조정하려고 노력한 점은 인정되고 실제로 문제의 영상이 제작되지 않았고, 업무지시와 취소 사이에 기간이 길지 않아³⁾ 실제로 개인 홍보 영상 제작에 본격적으로 착수하거나 업무를 수행하지 않은 점 역시 참작이 가능하나, 제작 지시를 팀원과 외부 업체에게 전달하여 결과적으로 공사의 위신이 손상된 것은 3.에서 검토한 바와 같다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 A의 개인 홍보 영상 제작 요청을 거부하지 않고, 이를 시도하여 공사에 위신을 손상시킨 관련자를 경고하시기 바랍니다.(경고)

3) ○○팀장의 지시가 전달된 시점은 2023. 6. 4.(일) 오후 5시 50분이었고, 제작 연기의 의사가 전달된 시점은 6. 6.(화) 오후 9시 39분이었음